

**Nr. 248 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 21.
Oktober 1935**

R 3001/8520, Bl. 288–292 Umdruck als Original¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung².

Gegen den Entwurf habe ich schwere grundsätzliche Bedenken.

I. Allgemein:

Der Entwurf hat in erster Linie zum Ziel, der Notlage der deutschen Rechtsanwaltschaft abzuhelpfen. Die vorgeschlagene Regelung will zwar auf längere Sicht wirksame Abhilfe schaffen, läuft aber praktisch zunächst darauf hinaus, den zur Zeit vorhandenen Angehörigen dieses Berufsstandes ein einigermaßen sicheres, wenn auch vielleicht bescheidenes Auskommen zu gewährleisten. Indem der Entwurf das schematische Mittel der Absperrung anwendet, das er mit allen bisherigen Laufbahnregelungen gemeinsam hat, verändert er gleichzeitig – im Gegensatz zu den Laufbahnregelungen

¹ Auch in R 2/24075, unfol. Abschrift ging den übrigen Reichsministern, dem PrMinPräs., dem PrFM und dem StdF zu. Es handelte sich um die Stellungnahme des RIM zum GesEntw. vom 5. 7. 35 (u. Anm. 2). Nachdem das RJuM klargestellt hatte, daß es sich bei diesem nur um eine vorläufige Fassung gehandelt habe, die den Ressorts noch gar nicht zugeleitet sei, rief das RIM die Abschriften am 26. 10. 35 förmlich wieder zurück, ohne von seinem grundsätzlichen Standpunkt freilich abzurücken; R 3001/8520, Bl. 328.

² Der Entwurf beruhte ursprünglich auf einer Anregung der Reichsrechtsanwaltskammer. Er war seit Mai 1935 in enger Abstimmung mit dieser sowie dem Amt des Reichsjuristenführers (Hans Frank) und der Fachgruppe Rechtsanwälte des BNSDJ im RJuM bearbeitet worden (Referent OStA Vollmer, Korreferent MR Jonas) und lag seit 5. 7. 35 dem RFM, RIM und StdF zur Stellungnahme vor; R 3001/8520, Bl. 78–123. Er setzte bei der Feststellung an, daß die Zahl der Rechtsanwälte von rd. 12 700 i. J. 1923 auf knapp 18 800 i. J. 1935 gestiegen sei, während die Rechtsstreitigkeiten vor den Landgerichten seit 1922 um fast 45% abgenommen hätten, und daß infolgedessen „die Not der deutschen Rechtsanwaltschaft so groß ist, daß mit umfangreichen und durchgreifenden Maßnahmen [...] nicht mehr gezögert werden darf“ (Begleitschreiben). Als grundlegende Neuerungen waren vorgesehen: a) Zulassungsbeschränkungen durch den RJuM, gemessen am Bedarf der Gerichte; b) Einführung eines einjährigen Probe- und dreijährigen Anwärterdienstes; c) stufenweise Zwangspensionierung der über 65 Jahre alten Anwälte; d) Bildung der „Deutschen Rechtsanwaltschaft“ als Körperschaft des öffentl. Rechts, die als solche durch Abzweigung von Armenrechtsgebühren und sonstige Umlagen die erforderlichen Mittel zur Besoldung der Anwärter und für die Gewährung eines Ruhegelds von 3000 RM/Jahr an die pensionierten Anwälte aufbringen sollte.

Das RJuM hoffte den Entwurf im Laufe des Sommers verabschiedet zu sehen, wurde aber alsbald mit Bedenken aus mehreren Richtungen konfrontiert: Das RFM hielt die Anwärterbesoldung aus Gemeinschaftsmitteln eines ohnehin notleidenden (ergo in seiner Steuerkraft bedrohten) Standes für untragbar und lehnte den Zugriff auf die Armenrechtsgebühren ebenso ab wie eine gesetzliche Pensionierung; R 2/24075; R 3001/8520, Bl. 264, 270. Auch der BNSDJ erkannte in der Zwangspensionierung auf einem isolierten Sektor der freien Berufe eine „grobe Ungerechtigkeit“ und forderte mit dem StdF eine Gesamtlösung, die neben anderen, seit längerem virulenten Fragen (Zulassung von Anwälten vor Arbeitsgerichten und in Schutzhaftssachen) auch den endgültigen Ausschluß der Juden aus der Rechtsanwaltschaft regeln müsse; R 3001/8520, Bl. 207, 231–240. Als Folge der langen Verzögerung sickerten die beabsichtigten Zwangsmaßnahmen trotz strenger Vertraulichkeit doch in die betroffenen Kreise durch und führten ab Mitte 1935 in einer Art Torschlußreaktion zu einem starken Anschwellen der Zulassungsgesuche; ebd. Bl. 269. Noch bevor die Stellungnahme des RIM eintraf, war Vollmer in einer internen Besprechung mit dem stv. Reichsjuristenführers Walter Raeke und dem Präs. der Reichsrechtsanwaltskammer Reinhard Neubert am 16. 10. übereingekommen, die obligatorische Pensionierung der über 65 Jahre alten Anwälte aus dem Gesetz zu streichen, jedoch am vierjährigen Vorbereitungsdienst und der Haftung der gesamten Anwaltschaft für die Anwärterbesoldung unbedingt festzuhalten. Im übrigen empfahl man ein probates Ventil für den Zulassungstau: „Eine Beschränkung des Zugangs zur Anwaltschaft zu Lasten der Jungjuristenschaft ist unerträglich, solange sich in der Anwaltschaft Juden befinden. Diese sind daher vorher zu entfernen.“ R 3001/8520, Bl. 274.

anderer Berufe – völlig den Charakter des Berufsstandes. Der Anwaltsberuf wurde bisher zu den „freien“ Berufen gerechnet, „frei“ vor allem in dem Sinne, daß dort das Leistungs- und natürliche Ausleseprinzip galt, nach welchem der Tüchtige sich durchsetzte, der Untüchtige zurückblieb und schließlich zum Übergang in einen anderen Erwerbszweig gezwungen wurde.

Die vorgeschlagene Regelung dagegen kennzeichnet sich durch eine weitgehende „Verbeamtung“ des Rechtsanwaltsstandes. Eine solche führt aber nicht nur zu einer inneren Schädigung des Berufsstandes selbst, indem sie gedankenarme und mühescheue Mittelmäßigkeit durch Sicherung ausreichender Lebensstellung zum Nachteil der gesamten Volksinteressen fördert, sondern sie läuft auch der großen beamtenpolitischen Linie der nationalsozialistischen Regierung zuwider, die gerade den bisherigen Bestrebungen nach weiterer „Verbeamtung“ Einhalt tun will.

II. Die Kosten dieser schematischen Absperrung trägt – wie auch in der Begründung offen zugegeben wird – fast allein der *Nachwuchs*³, dessen Notlage ebenso bekannt und anerkannt ist wie die der schon im Berufe tätigen Anwälte. Zweckmäßig erschiene es mir, die Anforderungen des Universitätsstudiums, der Vorprüfungen und der Referendarprüfung zu verschärfen und auf diese Weise einen stärkeren Staudamm gegen allzu großen Zustrom zu schaffen. Die vorgeschlagene Regelung jedoch, die man ja nicht für sich allein, sondern im Zusammenhang mit der Regelung für die Laufbahnen des Richters und des Staatsanwalts betrachten muß, versperrt dem zur Zeit bereits vorhandenen juristischen Nachwuchs – Studenten und Referendaren, tüchtigen ebenso wie untüchtigen – fast völlig jede Möglichkeit, als Juristen ein Fortkommen zu finden. In diesem Zusammenhange sei darauf hingewiesen, daß schon heute in den Ministerien Referendare – selbst im vorgeschrittenen Vorbereitungsdienst – vorstellig werden, um zu erfragen, ob für sie der Eintritt in den gehobenen mittleren Dienst bessere Berufsaussichten biete als die Fortsetzung ihres Referendariats. Auch wenn sie den Vorbereitungsdienst der mittleren Laufbahn ordnungsmäßig durchlaufen, werden Rechtsstudierende und Referendare bei stärkerem Zustrom ein wünschenswerter Nachwuchs für diesen Beruf nicht sein.

Die Befürchtungen für den bereits vorhandenen juristischen Nachwuchs werden kaum dadurch gemindert, daß eine dem § 1 der Durchführungsvorschriften zur Verordnung über die Laufbahn für das Amt des Richters und des Staatsanwalts vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 812)⁴ entsprechende Bestimmung in dem Entwurf zur Rechtsanwaltsordnung nicht vorgesehen ist. Wenn auch theoretisch hiernach ein Bewerber, der sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Bestehen der großen Staatsprüfung für die Laufbahn des Richters oder des Staatsanwalts gemeldet hat, noch nachträglich seine Ausbildung für den Beruf des Rechtsanwalts beantragen kann, so wird in der Praxis bei der Zulassung zum anwaltlichen Probedienst kaum anders verfahren werden, als daß die Anwärter, die sich sofort nach der großen Staatsprüfung gemeldet haben, bevorzugt berücksichtigt werden, weil sie ihr „größeres Interesse“ für den Rechtsanwaltsberuf rechtzeitig bekundet haben.

III. Von diesen allgemeineren Erwägungen abgesehen gibt mir der Entwurf Anlaß zu den schwersten *personal- und beamtenpolitischen* Befürchtungen für die mir unterstehende *allgemeine und innere Verwaltung*.

³ Aus der Begründung: „Will der Staat den Rechtsanwalt weiterhin als den berufenen Wahrer fremder Rechte und Treuhänder über das Vermögen seiner Auftraggeber anerkennen, so sind einschneidende gesetzliche Maßnahmen erforderlich, um eine Gesundung dieses Standes zu ermöglichen. Aufgabe dieser Maßnahmen muß es zunächst sein, den Zustrom zur Rechtsanwaltschaft schnellstens auf ein natürliches Maß zu begrenzen. Diese Aufgabe kann nur erfüllt werden, wenn der jetzt bestehende Rechtszustand beseitigt wird, nach dem jeder, der die Befähigung zum Richteramt erworben hat, ohne Rücksicht auf seine Eignung für den Anwaltsberuf und die Interessen der Rechtspflege zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden muß, [...] Die Beschränkung des Zustroms zur Rechtsanwaltschaft stellt ein Opfer dar, das allein von dem juristischen Nachwuchs getragen werden muß.“ Vgl. auch die Protesteingaben von Jungjuristen gegen die einseitige Zulassungssperre in: R 3001/8520, Bl. 300–313, 447–451; R 43 II/1534, Bl. 144–150.

⁴ Danach mußte der Antrag auf Übernahme in den Probedienst spätestens binnen drei Monaten nach dem Bestehen der großen Staatsprüfung beim zuständigen OLG-Präs. eingereicht werden.

Bisher hat fast uneingeschränkt die Möglichkeit für die Beamten der allgemeinen und inneren Verwaltung bestanden, bei Beendigung ihres Amtes, soweit sie Gerichtsassessoren waren, in den Rechtsanwaltsstand einzutreten, gleichwie gerade im Zuge des Umbruchs 1933 und in den Folgejahren manche bisherigen Rechtsanwälte in führende Stellungen der Verwaltung berufen wurden. Wenn der Übertritt zur Rechtsanwaltschaft auch durch den Entwurf künftig nicht völlig ausgeschlossen werden soll, so ist er doch, da die Voraussetzungen für den Eintritt in die Rechtsanwaltschaft unverändert auch für Beamte gelten, die Rechtsanwälte werden wollen, in unerträglicher Weise eingeschränkt. Die Möglichkeit, jederzeit Rechtsanwalt zu werden, muß in besonderem Maße den sogenannten politischen Beamten (Regierungspräsidenten, Landräten usw.) Vorbehalten bleiben, die mit Rücksicht auf diese ihre Eigenschaft auf den Verwaltungsposten nicht verbleiben können oder wollen und noch in erwerbsfähigem Alter sind, wenn sie in den Rechtsanwaltsberuf übertreten wollen. Man kann Juristen, die der Staat für würdig befunden hat, als Beamte übernommen zu werden, nicht aus dem Gesichtspunkt des numerus clausus als Rechtsanwälte ablehnen, oder gar von ihnen noch einen Vorbereitungs- oder Anwärterdienst verlangen. Nimmt man den juristisch vorgebildeten Beamten die Gewißheit, nach Beendigung ihrer Beamtentätigkeit ein ihren Arbeitsdrang und ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse befriedigendes Beschäftigungsgebiet zu haben, so wird dieser Umstand bereits ihren Dienst als Beamte aufs ungünstigste beeinflussen und damit unmittelbare Staatsinteressen berühren. Denn sie werden oft genug nicht mehr, wie der nationalsozialistische Standpunkt das erfordert, in ihrem Amte als innerlich unabhängige Männer ihrer Überzeugung folgen, sondern in der Befürchtung, im Falle ihrer Entfernung aus ihrem Amte für sich und ihre Familie wirtschaftlichen Sorgen ausgesetzt zu sein, ihre Amtsführung zum Nachteil des Staates ihrem Privatinteresse unterordnen in dem Bestreben, ein möglichst langes Verbleiben in dem wirtschaftlich vorteilhaften Amte zu erreichen. Charakterfeste Männer wird das vielfach vom Eintritt in die Verwaltungslaufbahn zurückhalten.

IV. Im besonderen Maße würden sich diese Schwierigkeiten bei den auf Zeit bestellten *leitenden Kommunalbeamten* geltend machen. Sie werden auf 12 Jahre berufen. Ist ihnen für den Fall, daß sie nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht wiederberufen werden, nicht die Möglichkeit geboten, entsprechend ihrer Vorbildung in den Rechtsanwaltsberuf zurück- oder auch überzuwechseln, so wird das Angebot an tüchtigen Persönlichkeiten erheblich sinken. Ihre Aufgabe, Führer der Gemeinde zu sein und das als richtig erkannte Ziel auch bei örtlichem Widerstand im Interesse des Ganzen zu verfolgen, wird dem menschlich verständlichen Selbsterhaltungstrieb weichen und den Beamten dahin bringen, allen Strömungen Rechnung zu tragen, nur um nach Ablauf der Dienstzeit wieder bestellt zu werden.

Weiterhin wird aber die beabsichtigte Neuregelung unweigerlich zu Forderungen auf Erhöhung der kommunalen Spitzengehälter führen, um für das Ausscheiden aus dem Amte ohne neue Verdienstmöglichkeit einen das künftige Leben wirtschaftlich sichernden Ausgleich zu schaffen. Ein Absinken der Qualität des Neuzuganges und eine Steigerung der Besoldungs- und Versorgungslast – ganz abgesehen davon, daß dadurch die bisherige Arbeit in der Besoldungsangleichung der Kommunalbeamten an die staatlichen Beamten in Frage gestellt ist – wird daher die unausbleibliche Folge sein. Daß tüchtige Rechtsanwälte mit einer gutgehenden oder aussichtsvollen Praxis noch veranlaßt werden können, sich auf Zeit zu leitenden Kommunalbeamten berufen zu lassen, dürfte ausgeschlossen sein, wenn ihnen der Rückweg zu ihrem bisherigen Beruf abgeschnitten wird. Aber auch jüngere Juristen werden den Weg zum leitenden Kommunaldienst nicht beschreiten, wenn sie sich auf der einen Seite vor Augen halten, wie rasch sich gerade in diesem, schon grundsätzlich auf Zeit gestellten Dienst eine tätige, verantwortungsbewußte Persönlichkeit verbrauchen kann, und auf der anderen Seite nach Ausscheiden aus dem Gemeindedienst sich einer nahezu lückenlosen Sperre für den Einsatz ihrer Arbeitskraft auf dem Gebiet ihrer jahrelangen fachlichen Vorbildung gegenübersehen.

V. Ich bin überzeugt, daß ähnliche Schwierigkeiten sich auch in anderen Verwaltungen, die ihren Nachwuchs für den höheren Dienst ganz oder zum Teil aus den Reihen der (bisherigen) Gerichtsassessoren beziehen, bemerkbar machen werden, und daß sie zu Abwehrmaßnahmen führen müssen, vor allem zu einer auf die eigene Verwaltung zugeschnittenen *Spezialausbildung*. Der Gedanke der gemeinsamen Grundausbildung bis zur großen Staatsprüfung, der – wie ich bisher annahm – auch Ihnen, Herr Minister, als Ziel vorschwebte, würde damit praktisch verlassen. Der wesentliche Einwand gegen die bisherige Sonderausbildung, z. B. der Regierungsreferendare in Preußen, war die begrenzte Verwendungsmöglichkeit der so ausgebildeten Beamten, der gegenüber die gemeinsame Grundausbildung es gerade ermöglichen sollte, in eine andere juristische Laufbahn, insbesondere in den Beruf des Rechtsanwalts überzutreten, falls der Beamte selbst, der Staat oder beide den Wunsch haben sollten, das Dienstverhältnis zu lösen. Wenn also jetzt durch Abriegelung des Rechtsanwaltsstandes die Assessoren, die sich nach Bestehen der großen Staatsprüfung für die Verwaltungslaufbahn entscheiden, ihr auf Gedeih und Verderb verbunden bleiben müßten, so würde damit zugleich die Marschroute in der gesamten Frage der künftigen Ausbildung für den höheren Staatsdienst in sehr unerwünschter und sicher auch von Ihnen, Herr Minister, nicht gewollter Weise festgelegt. Ich bitte daher dringend, den Entwurf unter diesen grundsätzlichen Gesichtspunkten zu überprüfen. Selbst wenn ich von meinen starken Bedenken gegen die „Verbeamtung“ des Rechtsanwaltsstandes und die Benachteiligung des zur Zeit vorhandenen juristischen Nachwuchses absehen wollte, müßte ich zum mindesten darauf bestehen, daß jeder, der nach Bestehen der großen Staatsprüfung eine gewisse Zeit, z. B. drei Jahre oder länger, in einer planmäßigen Beamtenstelle der allgemeinen, inneren oder Kommunalverwaltung tätig gewesen ist, ohne Ableistung eines Probe- und Anwärterdienstes als Rechtsanwalt zugelassen wird, wenn nicht besondere Hinderungsgründe im Einzelfall entgegenstehen, und der Beamte ein Lebensalter von 55 Jahren noch nicht überschritten hat. Es müßte also eine *gesetzliche Gewähr* dafür geschaffen werden, daß bei diesen Beamten die Voraussetzung der „vorzugsweisen Eignung“ (§§ 9 und 15 des Entwurfs) ohne weiteres als gegeben angesehen wird. Im Interesse namentlich der gemeindlichen Zeitbeamten, die bedeutendere leitende Stellen vielfach erst in einem gewissen Alter erreichen, muß ferner eine – dem geltenden § 6 Nr. 6 der Rechtsanwaltsordnung in der Fassung vom 20. Dezember 1934⁵ entsprechende – Möglichkeit geschaffen werden, Beamte auch noch *nach* Überschreitung des 55. Lebensjahres ohne Probe- und Anwärterdienstzeit zuzulassen, falls besondere Gründe, z. B. die Unzulänglichkeit des ihnen zustehenden Ruhegehalts, dies rechtfertigen.

[...] ⁶

Frick

⁵ RGBL. I S. 1258; s. Dok. Nr. 64 P. 11.

⁶ Folgt: Detailbemerkungen vom Standpunkt des Dienststrafrechts. – Fortgang s. Dok. Nr. 264.

Zitierhinweis

Nr. 248 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 21. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d248>